



PUTUSAN

Nomor 4621 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA

BITUNG, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 85, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, diwakili oleh Direktur Utama, Drs. Harto D. Kahiking, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tasman Balak, S.Sos., Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Bitung, beralamat di Komplek Perumnas, Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021;

Pemohon Kasasi I/Tergugat I;

II. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA c.q.

PEMERINTAH KOTA BITUNG, berkedudukan di Bitung Jalan Sam Ratulangi Nomor 45, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, diwakili oleh Walikota Bitung, Ir. Maurits Mantri, MM., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Kristiarso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Sekretaris Daerah Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021;

Pemohon Kasasi II/Tergugat II;

L a w a n

1. BUMY MUSTAMIN, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT 018, RW 005, Kelurahan Winenet Dua Bitung Barat,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 4621 K/Pdt/2023



Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

2. **JEFRY MUSTAMIN**, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT 018, RW 005, Kelurahan Winenet Dua Bitung Barat, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
3. **BUSMAN MUSTAMIN**, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT 018, RW 005, Kelurahan Winenet Dua Bitung Barat, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
4. **MISSUGI MUSTAMIN**, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT 018, RW 005, Kelurahan Winenet Dua Bitung Barat, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
5. **FERRY FEIBY NANDEY**, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Birarikel, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kabupaten Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara;
6. **MEISKE MEITY NANDEY**, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 015, RW 004, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
7. **SAMSUDIN BAKRAN MAHMUD**, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT 018, RW 005, Kelurahan Winenet Dua Bitung Barat, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
8. **JULIN WELLEY**, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT 018, RW 005, Kelurahan Winenet Dua Bitung Barat, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Youlanda Ester Tumiwa, S.H., dan Edward, S.H., CLA., Para Advokat pada Kantor Hukum *Carlos Pontoh &*

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 4621 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Associates, beralamat di Jalan Patimura Nomor 23 A,
Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

D a n

- 1. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA c.q. PEMERINTAH KOTA BITUNG c.q. DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG**, berkedudukan di Bitung, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 85, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
- 2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA c.q. KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG**, berkedudukan di Jalan Stadion Dua Saudara, Kelurahan Girian Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bitung atas tanah objek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Para Penggugat angka 6 (enam);

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 4621 K/Pdt/2023



3. Menyatakan Para Penggugat adalah sah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum Sampel Welley dan Almarhumah Ruth Awondatu, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli tahun 1964 dan tanggal 11 Juli tahun 1997;
4. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah perkebunan berdasarkan Surat Pembahagian Pusaka tertanggal 10 April 1951 dari Orang Tua Ruth Awondatu, yang terduduk ditempat dahulunya bernama Negeri Pateten dalam baris Kepolisian Negeri tersebut adalah sah milik Almarhumah Ruth Awondatu;
5. Menyatakan menurut hukum tanah pembagian pusaka orang tua Ruth Awondatu yang kemudian dicatat dalam Buku Tanah Desa Pateten Folio Nomor 21, Persil Nomor 2, tanggal 19 Oktober 1957 (tanggal dan tahun tanah tersebut di ukur), sekarang terduduk di Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara adalah sah milik Almarhumah Ruth Awondatu;
6. Menyatakan menurut hukum tanah yang digunakan untuk pembangunan pasar tradisional Winenet, dimana dalam pembangunan tersebut, sebagian menggunakan tanah objek sengketa milik Ruth Awondatu di Desa Winenet dengan rincian tanah terpakai seluas 4.605 m² (empat ribu enam ratus lima meter persegi) adalah sah milik Para Penggugat;
7. Menyatakan sah menurut hukum pengukuran tanah milik Ruth Awondatu yang dilakukan oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Bitung) pada tanggal 14 April 1983 atas permohonan Ruth Awondatu;
8. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa seluas 4.605 m² (empat ribu enam ratus lima meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana tersebut di posita gugatan angka 6 (enam) di atas, adalah tanah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah yang terbit di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 68/Desa Winenet seluas 8.963 m² (delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) pada tahun 1983 atas nama Ruth Awondatu dengan luas keseluruhan adalah seluas 13.568 m² (tiga belas ribu lima ratus enam



puluh delapan meter persegi) adalah sah milik dari Almarhumah Ruth Awondatu;

9. Menyatakan menurut hukum tindakan pembangunan pasar tradisional di atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat tanpa ganti rugi atas tanah oleh Tergugat I dan/atau oleh Tergugat II hingga saat ini adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang merugikan hak-hak dan kepentingan Para Penggugat sejak tahun 1983 hingga saat ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Para Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Posita angka 9 gugatan dengan rincian:

A. Kerugian Materiil:

1. Bahwa nilai kerugian materiil yang dimaksud adalah Para Penggugat sejak tahun 1983 sampai dengan saat ini, tidak dapat menikmati, menempati dan menguasai, menggunakan, mendapat keuntungan dari tanah objek sengketa tersebut, melainkan Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati dan mendapatkan keuntungan dari tanah objek sengketa dengan cara menyewakannya dan menarik retribusi perpetak-petak kepada pihak-pihak lain yaitu sebagian pihak tergabung di dalam Asosiasi Turut Tergugat II, oleh karena itu sudah sepantasnya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang secara tanpa hak yang sah menguasai dan menduduki kemudian menyewakan objek sengketa tanpa membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, maka sudah sepantasnyalah kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar sewa objek sengketa tersebut sebagai berikut:
 - Antara tahun 1983 - tahun 1988 (5 tahun), dikenakan biaya sewa objek sengketa sebesar Rp5.000.000,00 per tahun x 5 tahun = Rp25.000.000,00;
 - Antara tahun 1989 - tahun 1994 (5 tahun), dikenakan biaya sewa objek sengketa sebesar Rp10.000.000,00 per tahun x 5 tahun = Rp50.000.000,00;



- Antara tahun 1995 - tahun 1999 (5 tahun), dikenakan biaya sewa objek sengketa sebesar Rp25.000.000,00 per tahun x 5 tahun = Rp125.000.000,00;
- Antara tahun 2000 - tahun 2005 (5 tahun), dikenakan biaya sewa objek sengketa sebesar Rp40.000.000,00 per tahun x 5 tahun = Rp200.000.000,00;
- Antara tahun 2006 - tahun 2011 (5 tahun), dikenakan biaya sewa objek sengketa sebesar Rp55.000.000,00 per tahun x 5 tahun = Rp275.000.000,00
- Antara tahun 2012 - tahun 2017 (5 tahun), dikenakan biaya sewa objek sengketa sebesar Rp70.000.000,00 per tahun x 5 tahun = Rp350.000.000,00
- Antara tahun 2018 - tahun 2023 (5 tahun), dikenakan biaya sewa objek sengketa sebesar Rp85.000.000,00 per tahun x 5 tahun = Rp425.000.000,00;

Bahwa biaya sewa tanah objek sengketa tersebut di atas, dihitung sejak tahun 1983 hingga tahun 2023, jika ditotal seluruhnya adalah Rp25.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp125.000.000,00 + Rp200.000.000,00 + Rp275.000.000,00 + Rp350.000.000,00 + Rp425.000.000,00 = Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa biaya sewa tanah objek sengketa akan terakumulasi hingga Tergugat I dan Tergugat II, mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara suka rela atau sampai perkara ini dieksekusi;

2. Bahwa selain biaya sewa tanah objek sengketa di atas, kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng diwajibkan untuk membayar ganti rugi tanah objek sengketa yang hingga saat ini yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat yang dihitung Rp3.000.000,00 permeter x 4.605 m² = Rp13.815.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) karena hingga saat ini baik Tergugat I maupun Tergugat II, telah mengklaim tanah objek sengketa adalah aset dari Pemerintah Kota Bitung;



B. Kerugian Imateriil

Bahwa kerugian imateriil yang ditanggung Para Penggugat adalah puluhan tahun telah merasakan malu, sakit hati dan fisik, karena sebagai pemilik objek sengketa tersebut, telah berupaya dengan segala cara memperjuangkannya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang telah menguasai objek sengketa tersebut (*objek in casu*) tanpa alas hak yang sah, kerugian mana tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan penilaian dalam perkara ini, dapat dinilai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus, atas kelalaian dan atau kesengajaan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi dalam putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk mentaati isi dalam putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu – serta merta, walaupun ada perlawanan – *verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Subsidiar:

Mohon agar Pengadilan Negeri Bitung, dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat lewat waktu (*daluwarsa*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bitung telah memberikan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Bit., tanggal 4 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut Pengadilan Tinggi Manado telah memberikan Putusan Nomor 146/PDT/2022/PT MND., tanggal 18 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Bit., tanggal 4 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat/Para Pembanding adalah sah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum Sampel Welley dan Almarhumah Ruth Awondatu, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli tahun 1964 dan tanggal 11 Juli tahun 1997;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah perkebunan berdasarkan Surat Pembahagian Pusaka tertanggal 10 April 1951 dari Orang Tua Ruth Awondatu, yang terduduk di tempat dahulunya bernama Negeri Pateten dalam baris Kepolisian Negeri tersebut adalah sah milik Almarhumah Ruth Awondatu;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 4621 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan menurut hukum tanah Pembagian Pusaka orang tua Ruth Awondatu yang kemudian dicatat dalam Buku Tanah Desa Pateten Folio Nomor 21, Persil Nomor 2, tanggal 19 Oktober 1957 (tanggal dan tahun tanah tersebut di ukur), sekarang terduduk di Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara adalah sah milik Almarhumah Ruth Awondatu;
5. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa milik Ruth Awondatu di Desa Winenet seluas 4.605 m² (empat ribu enam ratus lima meter persegi) yang digunakan untuk pembangunan pasar tradisional Winenet adalah sah milik Para Penggugat/Para Pembanding;
6. Menyatakan sah menurut hukum pengukuran tanah milik Ruth Awondatu yang dilakukan oleh Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Bitung) pada tanggal 14 April 1983 atas Permohonan Ruth Awondatu;
7. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa seluas 4.605 m² (empat ribu enam ratus lima meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana tersebut di posita gugatan angka 6 (enam) di atas, adalah tanah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah yang terbit di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 68/Desa Winenet seluas 8.963 m² (delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) pada tahun 1983 atas nama Ruth Awondatu dengan luas keseluruhan adalah seluas 13.568 m² (tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) adalah sah milik dari Almarhumah Ruth Awondatu;
8. Menyatakan menurut hukum tindakan penguasaan dan pembangunan Pasar Tradisional di atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat/tanpa ganti rugi oleh Tergugat I/Terbanding I dan/atau oleh Tergugat II/Terbanding II hingga saat ini adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang merugikan hak-hak dan kepentingan Para Penggugat/Para Pembanding sejak tahun 1983 hingga saat ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sejumlah

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 4621 K/Pdt/2023



Rp1.842.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah);

10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk mentaati isi dalam putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
12. Menolak tuntutan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 23 November 2021 dan tanggal 24 November 2021 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 14 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Bit., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung masing-masing Pemohon Kasasi I pada tanggal 28 November 2022 dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2022 dan 25 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Memori kasasi Pemohon Kasasi I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Bit., tertanggal 4 Agustus 2022;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 146/PDT/2022/PT MND., tanggal 18 Oktober 2022, tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan;

Mohon putusan seadil-adilnya;

Memori kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Bit., tertanggal 4 Agustus 2022;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 146/PDT/2022/PT MND., tanggal 18 Oktober 2022, tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan;

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 9 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 4621 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait pembangunan Pasar Tradisional Winenet dengan luas 4.605 m² (empat ribu enam ratus lima meter persegi), pada tahun 1983 oleh Tergugat II, yang saat ini dikelola Tergugat I, yang mana menurut Para Penggugat pembangunan pasar tersebut oleh Tergugat II dan saat ini dikelola Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tanah tempat dibangunnya pasar tersebut adalah milik Para Penggugat dan dibangun tanpa adanya ganti rugi oleh Tergugat dan/atau oleh Tergugat II;
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat II telah membangun Pasar Tradisional Winenet pada tahun 1983 di atas tanah yang menjadi objek sengketa, dan sekarang dikelola oleh Tergugat I, yang mana pembangunan pasar oleh Tergugat II tersebut dilakukan di atas tanah yang belum bersertifikat;
3. Bahwa objek sengketa telah dikuasai Para Tergugat lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dilakukan dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum sebagai Pasar Winenet, oleh karena itu Para Penggugat dianggap melepaskan haknya atas objek sengketa karena tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang dikenal dengan istilah *rechtsverwerking*, sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA BITUNG dan Pemohon Kasasi II PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA *c.q.* PEMERINTAH KOTA BITUNG dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 146/PDT/2022/PT MND., tanggal 18 Oktober 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Bit., tanggal 4 Agustus 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 4621 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA BITUNG** dan Pemohon Kasasi II **PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA c.q. PEMERINTAH KOTA BITUNG** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 146/PDT/2022/PT MND., tanggal 18 Oktober 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Bit., tanggal 4 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Zaenal Arifin, S.H., M.Si.,
M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 4621 K/Pdt/2023